

# CHƯƠNG 5

## PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

GV: ThS. Nguyễn Thanh Bằng  
Mail: [ntbang@dthu.edu.vn](mailto:ntbang@dthu.edu.vn)  
SĐT: 0945 464 753



# Nội dung

## 1. Những quy định chung của LLĐ

1.1. Khái niệm, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của LLĐ

1.2. Phương pháp điều chỉnh

1.3. Nguyên tắc cơ bản của LLĐ

## 2. Một số chế định cơ bản của LLĐ

2.1. Hợp đồng lao động

2.2. Tiền lương

2.3. Kỷ luật lao động, trách nhiệm lao động

2.4. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động





# 1. Những quy định chung của Luật Lao động

Luật lao động là ngành luật trong hệ thống PL VN, điều chỉnh các QHLD giữa NSDLĐ với NLĐ và các QHXH liên quan trực tiếp đến QHLD phát sinh trong quá trình sử dụng lao động.



## Đối tượng điều chỉnh của LLĐ

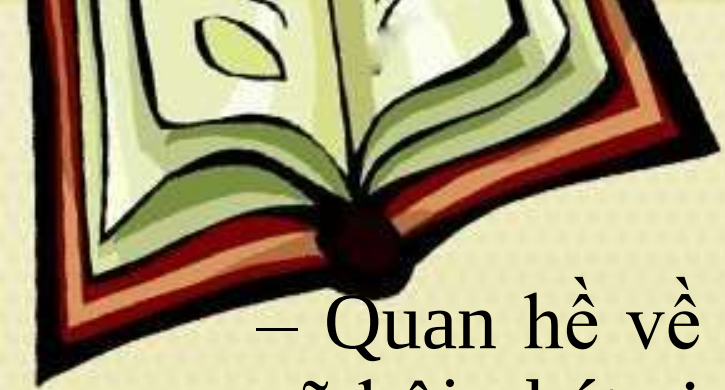
Đối tượng điều chỉnh của LLĐ là các QHXXH về sử dụng lao động (QHLLĐ) và các quan hệ phát sinh trong quá trình sử dụng lao động (quan hệ liên quan đến QHLLĐ)



# Đối tượng điều chỉnh của LLĐ bao gồm:

- Mỗi QHLĐ theo HĐLĐ giữa NLĐ, NSDLĐ, NSDLĐ có thể là:
  - + Các cơ quan, DN NN, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các HTX
  - + Các DN ngoài quốc doanh, các DN có vốn đầu tư nước ngoài
  - + Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức quốc tế tại VN
  - + Các gia đình, cá nhân sử dụng lao động ở VN
- Mỗi quan hệ giữa tập thể lao động với NSDLĐ
- Quan hệ về việc làm giữa NLĐ và các chủ thể khác như NN, chủ sử dụng lao động, các tổ chức và cá nhân có liên quan.





- Quan hệ về học nghề giữa NLĐ và NSDLĐ quan hệ học nghề xã hội phát sinh giữa một người với cơ sở dạy nghề mà trong đó hai bên không có mục đích từ trước tạo lập quan hệ lao động.
- Quan hệ giữa đại diện NSDLĐ với đại diện của những NLĐ.
- Quan hệ về bồi thường thiệt hại trong quá trình lao động giữa NLĐ và NSDLĐ.
- Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động
- Quan hệ về đình công và giải quyết đình công giữa NLĐ, NSDLĐ và NN.
- Quan hệ về quản lý lao động giữa NN và NLĐ, NSDLĐ, tổ chức đại diện của NLĐ, tổ chức của NSDLĐ.



## 2. Phương pháp điều chỉnh:

- **Phương pháp thoả thuận:** phương pháp này chủ yếu áp dụng trong trường hợp xác lập QHLD giữa NLĐ và NSDLĐ và trong việc xác lập thoả ước lao động tập thể
- **Phương pháp mệnh lệnh:** được sử dụng trong lĩnh vực tổ chức và quản lý lao động, chủ yếu được dùng để xác định nghĩa vụ của NLĐ đối với NSDLĐ.
- **Phương pháp thông qua các hoạt động công đoàn, tác động vào các quan hệ phát sinh trong quá trình lao động:** phương pháp này được sử dụng để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình lao động có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.



### 3. Nguyên tắc cơ bản của LLĐ

#### **\* Nguyên tắc bảo vệ NLĐ:**

- Bảo vệ việc làm cho NLĐ
- Bảo vệ thu nhập và đời sống cho NLĐ
- Bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của NLĐ

#### **\* Nguyên tắc kết hợp chính sách kinh tế và xã hội**





### **\* Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ**

- Được sở hữu tài sản hợp pháp trong và sau quá trình lao động, tự do trong trả lương cho NLĐ
- Được tuyển chọn, sử dụng, tăng giảm lao động theo nhu cầu sản xuất, DN
- Được quản lý, điều hành lao động, ban hành nội quy và thực hiện các chế độ khen thưởng, kỉ luật, chấm dứt HĐ đối với NLĐ
- Phối hợp với tổ chức công đoàn trong quản lý lao động và kí kết thỏa ước lao động tập thể
- Được NN ưu đãi, hỗ trợ nếu gặp khó khăn hoặc đủ các điều kiện khác
- Được đảm bảo bồi thường thiệt hại khi bị xâm hại lợi ích hợp pháp.
- Được tham gia tổ chức của giới sử dụng lao động theo quy định PL.
- Được tôn trọng quyền và lợi ích.



Các yếu tố cấu thành HĐLĐ

Khái niệm,  
đặc trưng

Hợp đồng  
lao động

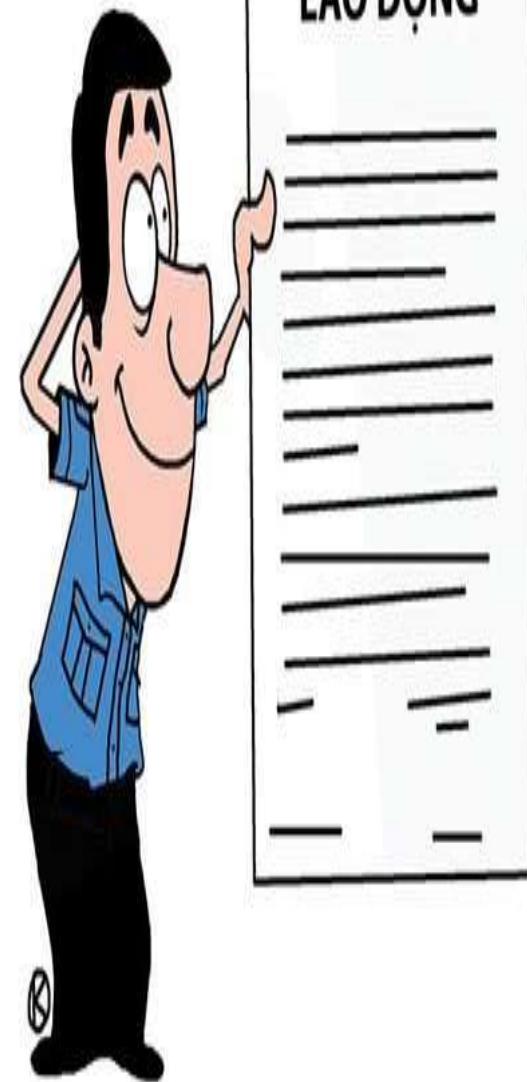
Quá trình xác  
lập, duy trì và  
chấm dứt  
HĐLĐ

Giải quyết hậu quả pháp lý khi  
chấm dứt HĐLĐ



## 2.1.1. Khái niệm

Theo Điều 13 BLLĐ 2019:  
Hợp đồng lao động là sự  
thỏa thuận giữa NLĐ và  
NSDLĐ về việc làm có trả  
công, tiền lương, điều kiện  
lao động, quyền và nghĩa vụ  
của mỗi bên trong quan hệ  
lao động.







## 2.1.2. Đặc trưng của HĐLĐ

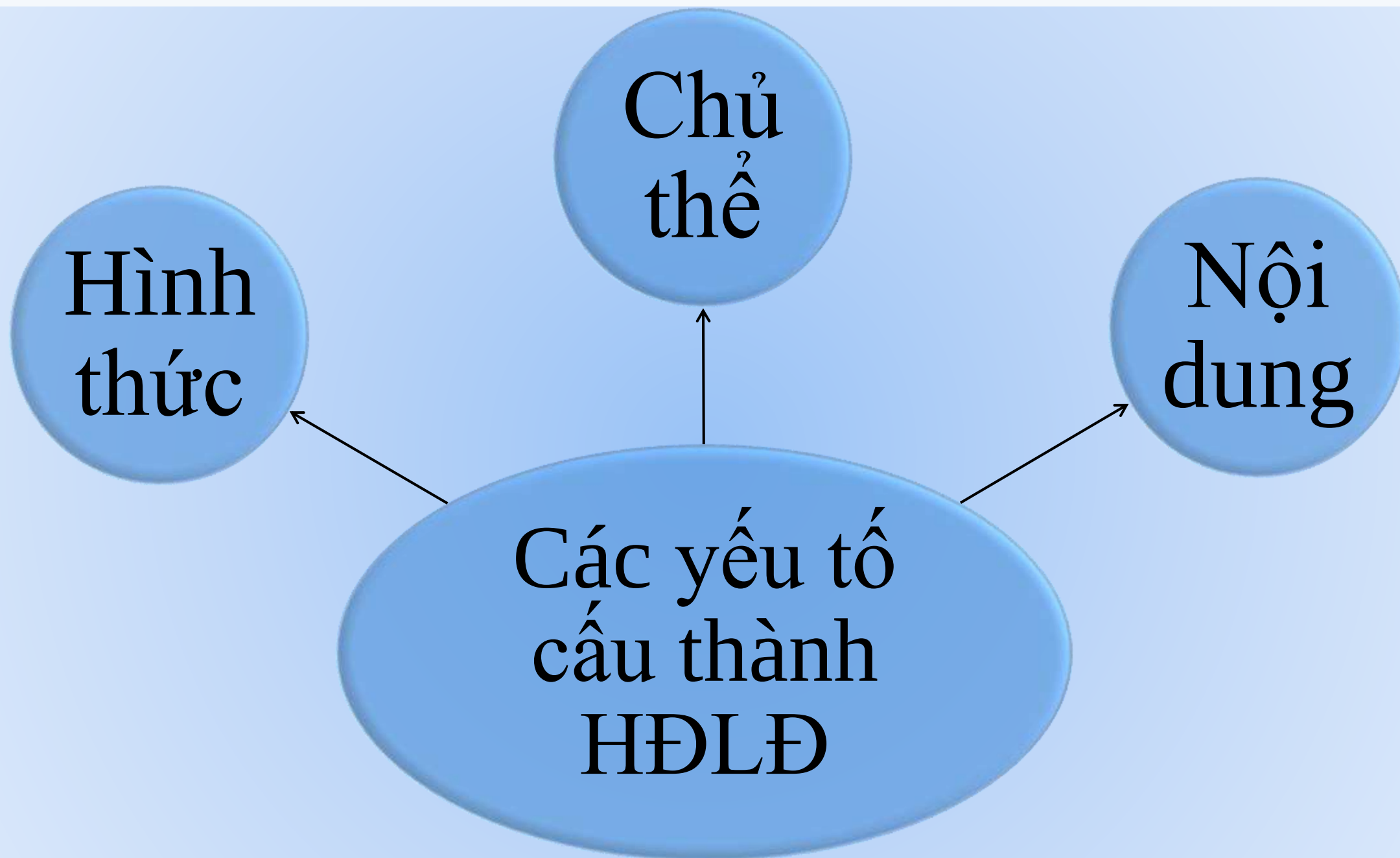
Có sự phụ thuộc của NLĐ với NSDLĐ

Đối tượng: việc làm

Do đích danh NLĐ thực hiện

Các bên thường bị khống chế bởi giới hạn pháp lý nhất định

Được thực hiện liên tục trong thời gian nhất định hay vô hạn định





Chủ thể

NLĐ

NSDLĐ

từ đủ 15 tuổi  
trở lên

- năng lực pháp luật
- năng lực hành vi lao động

Tổ chức

Cá nhân





# Hình thức HĐLĐ

## Bảng lời nói

- áp dụng đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 30 ngày

## Bảng văn bản

- *Một* là, người chưa đủ 15 tuổi
- *Hai* là, người giúp việc gia đình.
- *Ba* là, đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm NLĐ từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết HĐLĐ.
- *Bốn* là, có thời hạn từ 01 tháng trở lên thực hiện theo quy định tại Điều 14 BLLĐ 2019.



# Nội dung của HĐLĐ

- Tên và địa chỉ NSDLĐ hoặc của người đại diện hợp pháp;
- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của NLĐ;
- Công việc và địa điểm làm việc;
- Thời hạn của HĐLĐ;
- Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
- Chế độ nâng bậc, nâng lương;
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
- Trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ;
- BHXH và BHYT;
- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.



# Thời hạn HĐLĐ

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 BLLĐ 2019:
  - HĐLĐ không xác định thời hạn là HĐ mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của HĐ.
  - HĐLĐ xác định thời hạn là HĐ mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của HĐ trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của HĐ.





## 2.2. Tiền lương

Khái niệm

Nguyên tắc  
trả lương

Hình thức trả  
lương

Trả lương trong  
một số trường  
hợp đặc biệt



# Khái niệm

Tiền lương là số tiền mà NSDLĐ trả cho NLĐ theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu; NSDLĐ phải đảm bảo trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với NLĐ làm công việc có giá trị như nhau.



# Nguyên tắc trả lương

- + Việc trả lương phải trên cơ sở thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ nhưng không được thỏa thuận thấp hơn mức lương ấn định của NN. NSDLĐ không được can thiệp vào việc chi tiêu tiền lương và sử dụng vào việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ do NSDLĐ chỉ định.
- + Tiền lương phải được trả theo năng suất, chất lượng lao động và hiệu quả công việc.
- + Tiền lương phải được trả trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc.





## Hình thức trả lương

- + NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.
- + Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại NH. Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng thì NSDLĐ phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương



# Trả lương trong một số trường hợp đặc biệt

|                                              |   |                                                                              |   |                  |   |                 |
|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|
| Tiền lương làm thêm giờ vào ngày bình thường | = | Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường | X | Mức ít nhất 150% | X | Số giờ làm thêm |
|----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|

|                                                 |   |                                                                              |   |                  |   |                 |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|
| Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần | = | Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường | X | Mức ít nhất 200% | X | Số giờ làm thêm |
|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|



# Trả lương trong một số trường hợp đặc biệt

|                                          |   |                                                                              |   |                  |   |                 |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|
| Tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ, tết | = | Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường | X | Mức ít nhất 300% | X | Số giờ làm thêm |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|

|                                 |   |                                                                              |   |                 |   |                             |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------------------|
| Tiền lương làm việc vào ban đêm | = | Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường | X | Mức ít nhất 30% | X | Số giờ làm việc vào ban đêm |
|---------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------------------|





# Trả lương trong một số trường hợp đặc biệt

|                                     |   |                                                                              |   |                  |   |                 |   |     |   |                             |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|---|-----|---|-----------------------------|
| Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm | = | Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường | x | Mức ít nhất 150% | + | Mức ít nhất 30% | + | 20% | x | Số giờ làm thêm vào ban đêm |
|-------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|---|-----|---|-----------------------------|



Phương pháp điều chỉnh của ngành luật lao động là:

- A. Quyền uy, mệnh lệnh
- B. Thỏa thuận, mệnh lệnh
- C. Quyền uy, thỏa thuận
- D. Tất cả đều sai

*Thank You*

